



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים אלוני 6 תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד נחומסון טל
מצדה 9 בני ברק
טל': 0546667773 פקס: 072-3373318

התובעת:

נגד

1. גוטמן יחיאל
2. גוטמן תמר
באמצעות ב"כ: עו"ד גוטמן יריב
מדינת היהודים 89, הרצליה
טל': 09-9513366

הנתבעים:

פסק דין משלים
הוצאות משפט

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ניסים אלוני 6 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 730 בגוש 6108 (להלן - "הבית המשותף"). במסגרתה, עתרה התובעת, נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"), להורות חיוב הנתבעים, יחיאל ותמר גוטמן (להלן - "הנתבעים"), בעלים של דירה בבית המשותף, לשלם סך של 7,256 ש"ח, משלא שילמו מלוא חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כמפורט בסעיפים 6-7 לכתב התביעה.
2. בכתב ההגנה לא חלקו הנתבעים על גובה החוב הנטען, בהבהירם כי הדירה מושכרת לאחר, למעט במשך מספר חודשים בשנת 2020 שבהם הדירה לא היתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מושכרת ובשל כך החוב שנצבר. עוד כנטען, הנתבעים הודיעו לתובעת כוונתם להסדיר תשלום החוב ואף עשו כן באמצעות המחאה בנקאית (שיק) שמסר השוכר החדש מטעמם לשומר הבניין. מכל מקום, ביום 4.10.2021, לאחר הגשת התביעה ומשהתבהר לנתבעים כי המחאה הבנקאית של השוכר מטעמם לא הופקדה, שילמו הנתבעים סכום החוב באמצעות העברה בנקאית (נספח 1 לכתב ההגנה).

3. ביום 12.4.2022 ניתן תוקף של פסק דין להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, לפיה התביעה תימחק והצדדים ישלימו טיעון בכתב לעניין הוצאות משפט.

4. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

5. אפנה, אפוא, להכרעה בשאלת הוצאות המשפט.

6. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס' (1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק' 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס' (1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. במיושם לענייננו, אין חולק כי במועד הגשת התביעה רבץ לפתחם של הנתבעים חוב בגין אי תשלום מלוא חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בעניין זה מורנו הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. בבחינת חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, אשר תכליתה להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הבית המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). כפי ששניתי בפסק דין קודמים, בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו היחסי בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף במועד, במלואו וכסדרו, בהתאם לדרישה כדין של נציגות הבית המשותף, האמונה על פי רוב על גביית התשלומים עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. אין חולק, כי בנסיבות דנן לא הסדירו הנתבעים, הבעלים של דירה בבית המשותף, תשלום הוצאות ההחזקה במועד, אלא אך לאחר הגשת התביעה דנן. זאת, אף חרף פניות התובעת ומתחזק הבית המשותף בכתב לנתבעים, במהלך השנים 2020-2021, עובר להגשת התביעה, להסדרת תשלום חוב זה. לפיכך, בדין הוגשה התביעה.

8. בנותני הדעת למשאבים שנדרשו לתובעת בניהול התביעה, אשר כאמור באה לסיומה מבלי שהתקיים דיון לבירורה, בהתחשב בהוצאות כפי שהוכחו לפניי וכפי שמצאתי סבירות והכרחיות לבירור הסכסוך, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 4,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהתאם להוראת תקנה 6(ג)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, החלות על התביעה דנן מכוח הוראת סעיף 6(ה) לתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974, הנני להורות החזר מחצית אגרת תביעה (ששולמה במלואה) לתובעת, בסך של 377 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ד' אב תשפ"ב, 1 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו